

1521878-67.2021.8.26.0228
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: José Paulo Camargo Magano
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 11ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 05/05/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
JULIO RONALDO CESAR DE SOUZA LIMA PINHEIRO

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de JULIO RONALDO CESAR DE SOUZA LIMA PINHEIRO, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
11ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521878-67.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1521878-67.2021.8.26.0228
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
JULIO RONALDO CESAR DE SOUZA LIMA PINHEIRO

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de JULIO RONALDO CESAR DE SOUZA LIMA PINHEIRO, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, menor de 21 anos, qualificado a fls. 09, como incurso(s) nas sanções impostas no(s) artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 40, inciso III (imediações de estabelecimento de ensino), c/c o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública decorrente da Covid-19), do Código Penal.
No dia 10 de setembro de 2021, por volta das 18h30min, durante período de

calamidade pública, na Rua Gino Baldo, altura do n.º 58, José Bonifácio, nesta cidade e Comarca, JULIO RONALDO CESAR DE SOUZA LIMA PINHEIRO, menor de 21 anos, qualificado a fls. 09, trazia consigo, para entrega a consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 46 (quarenta e seis) invólucros plásticos (massa líquida: 71,7 gramas) contendo substância entorpecente denominada tetrahidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", e 114 (cento e catorze) pedras (massa líquida: 2,8 gramas) de substância entorpecente denominada cocaína, sob a forma de "crack", substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 08 e laudo de constatação a fls. 26/29.

Pois bem.

Segundo se apurou, na tarde dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o denunciando caminhando em via pública. Ao notar a aproximação policial, o indiciado apresentou comportamento suspeito, o que ensejou sua abordagem pelos agentes.

Em revista pessoal, os Policiais Militares encontraram em seu poder, mais precisamente nos bolsos de sua jaqueta, uma sacola contendo as referidas porções de "maconha" e "crack", além de R\$4,70 (quatro reais e setenta centavos) em espécie. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, bem como a forma de acondicionamento, além das demais circunstâncias, denotam claramente que os entorpecentes se destinavam ao tráfico.

Prisão preventiva (fls. 45/46)

Em 22/09/21, recebida a denúncia (fls. 93/94).

Concessão de liberdade provisória, através de habeas corpus, 2214535-81.2021.8.26.0000 (fls. 95/99). Expedição de alvará de soltura.

Réu citado. Defesa prévia (fls. 114).

Manutenção da denúncia (fls. 121).

Laudo toxicológico (fls. 107/109).

Audiência. Aditamento: Prova oral. Oitiva de policial militar. Desistência da oitiva do outro policial militar. Homologação. Aditamento da denúncia: para a inclusão do art. 40, III, da Lei de Regência, não houve oposição da nobre Defesa. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 7/9), no auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), nos laudos de constatação (12/15) e no laudo definitivo (fls. 94/96) e no laudo de 97/98, e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram corroborados pela prova produzida em juízo.

O policial militar, Leandro, disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, ali havia duas escolas. O réu se assustou. E tentou retornar. Foi feita abordagem. Com o réu, havia uma sacola plástica, onde estavam as drogas. O réu confessou o crime, disse que estava levando droga a terceiras pessoas. Disse aos policiais que tinha mais drogas no CEI José Bonifácio.

O réu, em interrogatório, ratificou a confissão feita em sede policial, portava as drogas (maconha e crack), levava as mesmas a terceiros, e indicou a escola acima informada, onde haveria mais drogas.

A autoria, portanto, é certa.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o acusado é primário, fls. 31. Ademais, a quantidade total de drogas apreendidas não ultrapassa a praxe dos feitos que tramitam perante este Juízo. Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. O Réu confessou os fatos, bem como era menor na data dos fatos, de forma que a pena deve ser mantida no patamar anterior, ante a proibição da Súmula 231, STJ. O crime não foi praticado sob a prevalência da pandemia, descabe a aplicação do art. 61, II, J, do CP.

Na terceira fase, trata-se de crime praticado em entornos de estabelecimento de ensino, conforme documentos juntados à fl. 142, a justificar um aumento da pena,

conforme previsto no art. 40, III da Lei 11.343/06, que adoto em 1/6, dado primariedade e perfil do réu, ficando a pena em 5 anos, 10 meses e 583 dias-multa. Sendo o réu primário e não havendo nos autos elementos indicativos de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse às atividades delitivas, com base no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, reduzo a pena do acusado em 2/3 (dois terços), fixando-a em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, 194 dias-multa, no valor unitário mínimo, e que torno definitiva.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas em execução. Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto, por mais adequado ao caso concreto. Tendo em vista a quantidade de pena imposta, a substituição da pena privativa de liberdade e o regime prisional fixado, autorizo o recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno JULIO RONALDO CESAR DE SOUZA LIMA PINHEIRO como incurso nas sanções impostas no art. 33, § 4º c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritiva de direito, na forma acima especificada, a serem fixadas na execução, e 194 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária, suspenso a exigibilidade na forma da Lei.

Decreto a destruição das drogas, tomando a Serventia as providências necessárias. Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 05 de maio de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.